



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 DEL 14-10-2024

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 17:00 in Magione nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA	PRESENTE/ASSENTE
Lagetti Massimo	Presente
Ruggeri Vanni	Presente
Burzigotti Silvia	Presente
Ollieri Massimo	Presente
Raspati Daniele	Presente
Stortini Vanessa	Presente

Riconoscendo che il numero dei presenti è legale, il Presidente della Giunta Sig. Lagetti Massimo ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Antonella Ricciardi.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto comunale vigente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05.08.2024, con cui sono state approvate le linee programmatiche di mandato presentate ed illustrate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2024-2029;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 02/08/2023, con cui è stato approvato (ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026 e le successive note di aggiornamento;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 110 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2024-2026 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di contabilità adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 30/12/2016 e le successive note di aggiornamento;
- i decreti dal n. 13 al n. 19 del 06/12/2023, n. 20 del 13/12/2023, n. 21 del 14/12/2023 e n. 3 del 16/02/2024 (prot. nn. 37553, 37554, 37558, 37559, 37563 e 37567 del 14/12/2023, prot. nn. 37678 e 37706 del 15/12/2023 e prot. n. 5656 del 22/02/2024) con i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i titolari di funzioni vicarie per l'anno 2024, prorogati alla data del 31/08/2024 con decreto n. 16 del 12/06/2024 (prot. n. 17554) ed alla data del 31/12/2024 con decreto n. 21 del 12/08/2024 (prot. n. 25067);

Visti:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- la Legge Regione Umbria n. 8 del 10/7/2017 “Legislazione turistica regionale” e ss.mm.ii;
- il Regolamento Regionale n. 8 del 13/9/2018 “Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'art. 56, comma 1 della LR 10.7.2017 n. 8; - Il Titolo VIII della LR n. 12 del 09/04/2015 “Testo Unico in materia di agricoltura” e ss.mm.ii;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019 “Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della LR n. 12/2015 concernente disposizioni in materia di agriturismo” e ss.mm.ii;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Magione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13/4/2015 n. 37 che all'art. 4 stabilisce che l'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 07/08/2023 avente ad oggetto “Nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno”;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027, Sezione operativa 1, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05/08/2024 nella parte in cui si prevede una revisione in aumento delle tariffe a partire dall'anno 2025;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 25/09/2023 avente ad oggetto “Tariffe imposta di soggiorno - anno 2024”;

Ritenuto di approvare per l'anno 2025 le tariffe relative all'imposta di soggiorno, secondo l'articolazione riportata nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:

- il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Magione;
- l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Magione, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;
- soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Magione e non è residente nel Comune;

- il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a. I minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d. I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del Comune di Magione in regime di day hospital;
 - e. Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria;
 - f. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno;
 - g. Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - h. Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.

Considerato che, con l'approvazione delle tariffe così come allegate, il gettito previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 180.000,00 come previsto al capitolo di entrata n. 11081 (IMPOSTA DI SOGGIORNO - GETTITO BASE) del bilancio di previsione 2025-2027, in corso di predisposizione;

Rilevato che il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D. Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che con successivo atto istruito dall'Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura si provvederà alla definizione per l'anno 2025 della destinazione dei proventi derivanti dal suddetto gettito;

Richiamato l'art. 13, comma 15 quater, del D.L.201/2011 secondo cui *“i Regolamenti e le Tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento del Portale del federalismo fiscale”*.

Tutto ciò premesso e valutato,

- **Esaminata la proposta di deliberazione** istruita e predisposta dalla Dott.ssa Flavia Quatrinelli, Responsabile dell'Area Tributi Economato;

Richiamati:

- l'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:
 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”;
- l'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta;

Precisato in particolare che ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. n. 267/2000 la proposta di deliberazione di che trattasi rientra nella sfera di competenza della Giunta comunale;

Con voti, unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2025 le tariffe relative all'imposta di soggiorno, secondo l'articolazione riportata nell'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di confermare, altresì, come da regolamento vigente, le seguenti esenzioni dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a. minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b. soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d. pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del Comune di Magione in regime di day hospital;
 - e. soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria;
 - f. soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno;
 - g. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - h. coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.
- 4) di dare atto che con l'approvazione delle tariffe così come allegate, il gettito previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 180.000,00 come previsto al capitolo di entrata n. 11081 (IMPOSTA DI SOGGIORNO - GETTITO BASE) del bilancio di previsione 2025-2027 in corso di predisposizione;
- 5) di dare atto che con successivo atto istruito dall'Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura si provvederà alla definizione per l'anno 2025 della destinazione dei proventi derivanti dal suddetto gettito;
- 6) di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) di trasmettere per via telematica, a norma dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, a cura dell'Area Tributi/Economato, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Tributi Economato e al Responsabile dell'Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura per gli adempimenti di competenza;
- 9) di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione favorevole unanime, legalmente espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

Il Sindaco
f.to Lagetti Massimo

Il Segretario Generale
f.to Antonella Ricciardi

In ordine alla Regolarità tecnica parere Favorevole
Magione, li: 10-10-2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Flavia Quatrinelli

**Sulla proposta di Deliberazione N.186 del 09-10-2024 avente ad oggetto: TARIFFE
IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025**

ISTRUITA DA Flavia Quatrinelli

Sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

In ordine alla Regolarità contabile parere Favorevole
Magione, li: 11-10-2024
f.to Patrizia Del Giacco
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la Deliberazione n. 158 del 14-10-2024 avente ad oggetto: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17-10-2024 al 01-11-2024 con N. 1764 del registro delle pubblicazioni.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione sarà trasmessa, mediante elenco, ai capi gruppo consiliari ed il relativo testo sarà messo a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto disposto dall'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Magione, li 17-10-2024

Il Segretario Generale f.to
Antonella Ricciardi

Copia analogica conforme all'originale informatico (comprensivo dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.e del relativo certificato di pubblicazione) firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005.

Tariffe Imposta di Soggiorno anno 2025

Tipologia	Tariffe 2025 (a persona a notte)
Esercizi ricettivi alberghieri (alberghi, alberghi diffusi e villaggi albergo) 1 e 2 stelle	1,00
Esercizi ricettivi alberghieri (alberghi, alberghi diffusi e villaggi albergo) 3 stelle	2,00
Esercizi ricettivi alberghieri (alberghi, alberghi diffusi e villaggi albergo) 4 stelle	3,00
Esercizi ricettivi alberghieri (alberghi, alberghi diffusi e villaggi albergo) 5 stelle e 5 stelle lusso	3,00
Residenze d'Epoca	2,50
Country House	2,00
Campeggi 1 stella	0,80
Campeggi e Villaggi Turistici 2 stelle	0,80
Campeggi, Villaggi Turistici e Camping Village 3 e 4	1,00
Campeggi, Villaggi Turistici e Camping Village 5 stelle	2,00
Mobil-home e Bungalows	1,50
Case e Appartamenti per Vacanze	2,00
Agriturismi (da 1 a 5 spighe)	2,00
Fattorie didattiche e Fattorie sociali	2,00
Bed & Breakfast, Affittacamere	2,00
Ostelli per la gioventù, Centri Soggiorno Studi, Rifugi escursionistici, Case Religiose di ospitalità, Kinderheimer, Case per ferie	1,50
Alloggi locati per finalità turistiche	2,00
Altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale	2,00

Si ricorda che:

- il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Magione;
- l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Magione, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;
- soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Magione e non è residente nel Comune;
- il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; - sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a. I minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d. I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del Comune di Magione in regime di day hospital;
 - e. Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria;
 - f. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno;
 - g. Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
- h. Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.